

별표 3

지방보조금

1. 일반원칙

① 근거법령 : 「지방보조금법」, 「지방보조금법 시행령」, 「지방보조금법 시행규칙」

② 적용대상 : 「지방보조금법」 제2조제1호에 따른 지방보조금

※ 지방보조금 종류 : 자치단체 경상보조금, 자치단체 자본보조, 교육기관에 대한 보조, 예비군육성지원 경상·자본보조, 민간경상사업보조, 민간단체 법정운영비보조, 민간행사사업보조, 운수업계보조금, 사회복지시설 법정운영비보조, 사회복지사업보조, 민간자본사업보조 등

③ 예산편성 원칙

- ▶ 당해 지방자치단체 소관에 속하는 사무와 관련한 사업비의 예산편성 원칙
 - 지방보조사업자의 기본적인 업무수행에 필요한 운영비 지원 목적의 지방보조금은 법령에 명시적 근거가 있는 경우에 한하여 지원 가능(이 경우, '민간단체 법정운영비 보조' 또는 '사회복지시설 법정운영비 보조'로 편성)
 - 법령에 구체적인 지원근거가 없는 한, 국가기관(시설) 설립비 등 포괄적·일반적 예산편성 금지
 - 「지방보조금법」 제6조제2항에 따라 법령에 명시적 근거가 있는 경우에 한하여 운영비 예산 편성
 - 「지방재정법」 제17조제1항제4호에 따른 보조금은 해당 사업에의 지출 근거가 조례에 직접 규정되어 있는 경우로 한정
- ▶ 지방보조금 예산편성은 지방보조사업자의 성격, 비용부담능력 등을 고려하여 지방보조금관리위원회 심의를 거쳐 사업별로 편성
 - ※ 단, 「지방재정법」 제17조 등 지방보조금 관련 조항, 타 법령 등에 위배되지 않아야 하며, 동일 단체의 유사중복사업 지원 등 논란이 발생하지 않도록 유의
 - ※ 비영리민간단체에 대한 지방보조금 예산편성은 「비영리민간단체 지원법」 제2조의 비영리민간단체 요건을 참조하여 자치단체가 자율적으로 판단
 - ※ 국고보조금이 포함된 경우는 기재부의 '예산 및 기금운용계획 집행지침'에 따름
- ▶ 자치단체가 사실상 주관하여 직접 시행하는 행사는 행사운영비 등으로 목적에 맞도록 편성하여 직접 집행하고, 보조금 예산으로 편성 금지
- ▶ 투자사업 성격이 아닌 경비는 민간자본사업보조가 아닌 민간경상사업보조에 편성하고, 교부조건에 구체적인 사용 용도 및 필요한 경우 단체 해산 시 환수에 대한 내용을 적시
- ▶ 연례적으로 지원되는 행사성 민간보조사업은 지원 필요성을 전면 재검토하여 단계적으로 축소·폐지
- ▶ 일몰도래사업, 수혜대상이 극히 부분적인 보조금 사업 및 수익자부담원칙 적용이 가능한 사업, 보조단체의 운영·유지 성격이 가능한 사업 등은 원칙적으로 폐지

교육기관에 대한 보조금 운영 효율화

- ❖ 「지방자치단체 교육경비 보조에 관한 규정」에 따라 지원하는 보조금의 경우에는 「지방보조금 관리기준」(행안부 예규)에 따라 평가대상에서 제외할 수 있으나, 가능한 한 성과평가를 실시하고, 차기 지원계획에 반영

2. 지방보조금 예산편성 기준

- ◆ (보조금 총액한도 운영) 전체 보조한도액의 범위 내에서 대상사업 및 지원 금액을 자율적으로 편성·운영
- ◆ (지방보조금 관리기준) 지방보조금 예산의 편성·집행 및 지방보조사업 관리 등에 관한 세부적인 사항은 행정안전부장관이 정하는 기준에 따라 관리

① 경비성격 : 민간이 행하는 사무 또는 사업에 대하여 자치단체가 이를 권장하기 위하여 교부하는 경비

② 보조금 총액한도 운영

- 자치단체별로 한도액 범위내에서 사업별 우선 순위를 감안하여 예산편성

보조금 총액한도

- ◆ 전년도 보조금한도 기준액(총액한도) $\times(1+\text{최근 3년간 일반회계 결산기준 자체수입 평균증감률})$
 - 다만, 보조금 총액한도의 증가율은 전체예산(일반+기타특별회계)의 증가율(전년도와 전전년도 당초예산 대비)을 초과하지 못함
 - 적용대상 : 민간경상사업보조, 민간행사사업보조, 민간단체 법정운영비보조, 사회복지시설 법정운영비보조, 사회복지사업보조, 민간자본사업보조
 - 적용기준 : 일반+기타특별회계
 - ※ 당해 자치단체 최근3년간 일반회계 자체수입 결산액의 평균증감률 = 전전년도, 전전전년도, 전전전전년도 지방세와 세외수입을 합한 결산액의 전년대비 증감률의 평균
 - 지방보조사업 운용평가 기준 준수 여부에 따라 지방보조금 총액한도를 5% 증액하거나 동결
 - ※ 성과평가 및 유지필요성 평가 기준을 모두 준수한 지자체는 다음연도 예산편성 시 해당연도에 한하여 지방보조금 총액한도를 5% 증액
(다만, 평가 기준을 모두 준수한 경우에도 사후조치사항 미이행시 5% 한도 증액 불가)
 - ※ 성과평가 및 유지 필요성 평가 기준을 모두 미준수한 지자체는 다음연도 예산편성 시 해당연도에 한하여 지방보조금 총액한도 동결 조치
 - 보조금 예산은 국고보조금, 시·도비 보조금(지방비 부담금 포함)과 국가직접지원 사업 보조금을 제외한 순지방비 예산임

- ▶ 「국제행사의 유치·개최 등에 관한 규정」에 의한 국제행사, 전국단위 및 시·도단위 정기적인 순회행사(전국체전 등)와 국고보조금, 시·도비보조금(해당 자치단체 부담분, 지자체 매칭펀드사업*지방비 부담분 포함) 등은 제외

* 지자체 매칭펀드사업은 자체재원 사업으로 설정하되, 세부사업명 옆에 "(국가직접지원)"으로 반드시 표시하여 관리

▶ 일자리와 직접 연계된 사업*은 총액한도 대상에서 제외

* 단, 고용노동부 등 관계부처에서 일자리 사업으로 분류된 사업에 한함

▶ 「지방세법」 제71조에 따라 국가에서 지방으로 전환되는 사업(전환사업) 및 지방소멸대응기금 사업은 총액한도 대상에서 제외

▶ 예측하지 못한 특별한 수요 등에 대해서는 행정안전부(시·군·구는 시·도)와 사전 협의를 거쳐 한도 증액 가능

③ 관리기준 등

- 보조금 예산의 편성, 보조사업자 선정 및 지원, 정산 및 성과평가, 지방보조금 통합관리망(보탬e)을 통한 이력관리, 취소 및 반환, 보조금 지원내역의 공개 등 세부적인 사항은 행정안전부장관이 별도로 정하는 기준에 따라 운영

3. 지방보조금 예산편성 가이드라인

◆ 지방보조금 예산편성과정에서 지방보조사업 운용평가 결과 반영 및 지방보조금관리위원회 실질적 운영을 위한 가이드라인 제시
※ 「지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률」 제26조 및 제27조

□ 목적 외 사용 등 부정수급 적발된 지방보조사업 폐지·삭감

- 부정수급이 적발된 보조사업의 재발방지 대책을 마련하고 보조사업의 타당성 및 효과성을 검토하여 예산 폐지·삭감 등 검토

□ 지방보조사업에 대한 객관적 평가를 바탕으로 한 예산편성

※ 운용평가 세부기준 개선 및 사업별 상대평가 실시를 위한 「지방보조금 관리기준」 개정(23.12월)

- 보조사업 성과평가(매년) 및 유지 필요성 평가(3년마다) 결과가 미흡 또는 매우미흡 등급인 지방보조금 예산 삭감, 사업 폐지 등 조치

※ (성과평가 미흡 사업) 미흡 등급인 경우 지방보조금 예산을 증액할 수 없고, 매우미흡 등급인 경우 지방보조금 예산 삭감 또는 지방보조금 지원 중단

(유지 필요성 평가 미흡 사업) 미흡과 매우미흡 등급인 경우 사업을 폐지. 다만, 미흡 등급인 경우 지방보조금관리위원회 심의를 거쳐 사업 유지 가능

- 집행률 70% 미만인 집행부진 지방보조사업에 대한 예산 삭감 검토

□ 유사·중복 지방보조사업 폐지·통폐합

- (유형1) 국고보조사업(기초는 광역보조사업 포함)과 유사·중복되는 경우
※ (예시) ^{국고}장애인상담 프로그램 사업과 ^{지방}장애인복지도우미 상담활동비 지원사업 (사업내용이 장애인상담 프로그램)이 유사·중복될 때 지방보조사업 폐지
- (유형2) 유사한 지방보조사업을 동일한 사업자가 수행하는 경우
※ (예시) 홍길동 추모사업, 홍길동 탄생 기념 문학사업, 홍길동 기념 음악제 등 유사한 추모사업을 동일한 사업자가 수행하는 경우 지방보조사업 통폐합

□ 지방보조금 지원 취지에 맞도록 운영비 관리 강화

- 법정운영비는 지방보조사업자의 기본적인 업무수행에 필요한 비용인 인건비·사무관리비·임차료 등으로 한정하여 편성하고 포괄적인 지원 금지
- 법정운영비 보조사업 운용평가 시에 법인·단체의 활동이 법령에서 정한 목적대로 수행하고 있는지 등을 평가에 반영

□ 신규사업 자체진단 실시 및 지방보조금관리위원회 심의 강화

- 「지방보조금 관리기준」의 지방보조사업 성과평가 기준(별표6)에 따라 사업계획 미흡 또는 사업성과 부진 등이 예상되는 경우 예산편성 제외
※ (기준 예시) 사업계획 12점 미만(총 20점) 또는 사업성과 24점 미만(총 40점)인 경우
- 지방보조금관리위원회는 지방보조금 관련 법령 및 「예산편성 가이드라인」을 고려하여 지방보조금 예산편성에 대한 철저한 심의 실시
- 지방보조금관리위원회 위원이 예산편성 심의안과 이해관계가 있는 경우 해당 위원 제척 필요
※ (예시) 법정운영비 및 비공모 사업비 보조금 편성 시 해당 단체 임직원이 위원인 경우

참고

운용평가 기준 준수 여부에 따른 지방보조금 총액한도 적용 예시

□ 운용평가 기준 준수 (모두 준수) 지자체는 총액한도 증액

- 성과평가 및 유지필요성 평가 기준을 모두 준수한 지자체는 다음연도 예산편성 시 해당연도에 한하여 지방보조금 총액한도를 5% 증액

성과평가		유지필요성 평가		총액한도
미흡	매우미흡	미흡	매우미흡	
준수	준수	준수	준수	총액한도 5% 증액 대상
준수	미준수	준수	준수	총액한도 증액 대상 아님
준수	준수	준수	미준수	"

< 총액한도 증액 예시 >

지자체	'26년 당초	'26년 최종	'27년 당초	'27년 최종
A	110	115.5	121	121
'25년 총액한도 100	※ 자체 수입 증가율이 10%인 경우 ※ (산식) 100 x 1.1	※ 기준 준수에 따른 총액한도 5% 증액 ※ (산식) 110 x 1.05	※ 자체 수입 증가율이 10%인 경우 ※ (산식) 110 x 1.1	※ 총액한도 증액 대상이 아니므로 '27년 당초 한도 적용
B	110	115.5	121	127.05
'25년 총액한도 100	※ 자체 수입 증가율이 10%인 경우 ※ (산식) 100 x 1.1	※ 기준 준수에 따른 총액한도 5% 증액 ※ (산식) 110 x 1.05	※ 자체 수입 증가율이 10%인 경우 ※ (산식) 110 x 1.1	※ 기준 준수에 따른 총액한도 5% 증액 ※ (산식) 121 x 1.05

A 지자체 : '25년 기준을 모두(4개) 준수, '26년은 기준 일부만 준수한 지자체

B 지자체 : '25년 및 '26년 운용평가 기준을 모두(각 4개) 준수한 지자체

□ 운용평가 기준 미준수 (모두 미준수) 지자체는 총액한도 동결

○ 성과평가 및 유지필요성 평가 기준을 모두 미준수한 지자체는 다음 연도 예산편성 시 해당연도에 한하여 지방보조금 총액한도를 동결

※ 자체수입 증감률이 양수인 경우 전년도 총액한도 수준으로 동결하며, 자체수입 증감률이 음수인 경우에는 음수인 증감률을 적용하여 총액한도 감액

성과평가		유지필요성 평가		총액한도
미흡	매우미흡	미흡	매우미흡	
미준수	미준수	미준수	미준수	총액한도 동결 대상
준수	미준수	미준수	준수	총액한도 동결 대상
준수	미준수	준수	준수	총액한도 동결 대상 아님

< 총액한도 동결 예시 >

지자체	'26년 당초	'26년 최종	'27년 당초	'27년 최종
A	110	100	121	121
'25년 총액한도 100	※ 자체 수입 증가율이 10%인 경우 ※ (산식) 100 x 1.1	※ 기준 미준수에 따라 총액한도 동결 ※ (산식) 100 x 1	※ 자체 수입 증가율이 10%인 경우 ※ (산식) 110 x 1.1	※ 총액한도 증감 대상이 아니므로 '27년 당초 한도 적용
B	110	100	121	110
'25년 총액한도 100	※ 자체 수입 증가율이 10%인 경우 ※ (산식) 100 x 1.1	※ 기준 미준수에 따라 총액한도 동결 ※ (산식) 100 x 1	※ 자체 수입 증가율이 10%인 경우 ※ (산식) 110 x 1.1	※ 기준 미준수에 따라 총액한도 동결 ※ (산식) 110 x 1

A 지자체 : '25년 기준을 모두 미준수, '26년은 기준 일부만 준수한 지자체

B 지자체 : '25년 및 '26년 운용평가 기준을 모두 미준수한 지자체